

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소 행정처 인재개발부 공원환경처 환경관리부)	처분요구일자	2019.12.16.	회신기일	2020.06.15. 2020.01.15. 2020.02.15. 2020.06.15.

○○○국립공원사무소, 행정처 인재개발부, 공원환경처 환경관리부
(행정상 개선, 행정상 통보, 신분상 경고, 행정상 기관경고, 행정상 권고)

제 목 : 현장관리 소홀

관 계 기 관 : ○○○국립공원사무소, 인재개발부, 공원환경처 환경관리부
내 용

1. 현 황

○ 관련 규정

- 국립공원내에서의 금지 및 제한행위 공고(2002-2호)에 따르면 자연 생태계와 자연 및 문화경관 등을 보전·관리하는 데에 현저한 장애가 된다고 인정되는 영업 또는 행위는 제한(금지)하고 있음

※ 자연공원법제29조 및 동법제86조에 따라 과태료를 부과할 수 있음

2. 지적 내용

○ 소공원 상가 불법옥외 영업 관련

- ○○○국립공원사무소는 1970년대 말부터 지속되어 오던 공원자연 보존지구내 휴게소 7개소 주변에 불법행위, 계곡수 오염, 산불위험 등의 민원 요인을 원천 차단하기 위하여 사찰, 상가와 지속적인 협의·설득을 거쳐 2013년~2015년 3년간 휴게소를 철거·복원 하였고, 2014년에는 4개동(5개 영업장)을, 2016년에는 2개동(2개 영업장)의 일반음식점 및 휴게음식점을 속초시 설악동 146-1번지 등 소공원 4개 필지에 신축하고 2015.1.과 2017.1.에 각각 준공 처리함.

※ 감사일 현재 소공원에는 기존 상가 3개동(3개 영업장)을 포함하여 총 9개동(10개 영업장)의 상가가 운영되고 있음.

- 그러나 「국립공원내에서의 금지 및 제한행위 공고(2002-2호)」에 따라 자연생태계와 자연 및 문화경관 등을 보전·관리하는 데에 현저한 장애가 된다고 인정되는 영업 또는 행위는 자연공원법제29조에 의하여 과태료 부과 대상임에도, 지정된 장소 외 옥외영업 행위를 하고 있는 소공원 총 9개동(10개 영업장)에 대하여 과태료 부과 등 현장조치를 소홀히 한 사실이 있음.

○ 소공원 주차장 불법운영 관련

- 불법 주차장으로 운영되고 있는 해당 부지는 공원계획 변경 등 적법한 절차이행 없이 주차장 임대업자 측에서 탐방객을 대상 유료 주차장으로 운영함

※ (2009.7.) 속초시에서는 하천법제33조및제37조에 의거 관광객과 주민들의 주차편의를 위하여 무상으로 운영하도록 통보한바 있음.

- 소공원 주차장 주변의 나대지가 공원계획상 조경휴게지로 고시되어 있음에도 주차장 임대업자가 해당 부지에 대한 공원계획 변경 등 적법한 절차를 이행하지 않고 탐방객을 대상으로 유료 주차장으로 운영하고 있는 사실에 대하여 적절한 조치를 취하지 않음

※ 해당부지는 지자체 관리 당시(공단인수前)인 '85년 이전부터 회차장으로 사용되어 오던 구간으로 '87년 속초시에서 태풍에 따른 수해복구 사업을 하면서 사면에 석축을 쌓고 바닥에 포장을 하여 현재까지 회차장으로 이용되고 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (장기조치 : 6개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 불법 주차장으로 운영되고 있는 구역에 대하여 지역주민 및 탐방객 편의, 효율적인 공원관리 측면 등을 고려하여 개선방안 마련

○ 행정상 통보 (단기조치 : 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 지정된 장소 외 옥외영업 행위에 대하여 현장관리를 철저히 할 수 있도록 관련 지침·매뉴얼 숙지 및 직원 교육 등 시행

○ 신분상 경고 (단기조치: 2개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 소공원 상가 및 주차장 불법운영 관련하여 사무소 총괄 관리·감독 소홀
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구
일반직 ㉠급	○○○	사무소 업무 총괄(소장)	○○○국립공원사무소장	경고

○ 행정상 기관경고 (단기조치 : 2개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 소공원 상가 불법 옥외영업 및 불법 주차장 운영에 대한 현장관리 소홀

○ 행정상 권고 (장기조치 : 6개월 이내) 【공원환경처 환경관리부】

- 정부정책 방향 등을 고려한 공원내 옥외영업 규제개선 방안 검토